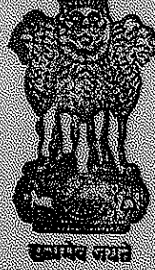


இந்திய அரசு  
சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகம்



1887 ஆம் ஆண்டு  
உரிமைவழக்குகள் மதிப்பீட்டுச் சட்டம்

(சட்ட எண் 7/1887.)

(1984, ஜூன் 20 அன்று இருந்தவாறு)

THE SUITS VALUATION ACT, 1887

(Act No. 7 of 1887)

(As on the 20th June, 1984)

தமிழாக்கம் :

(இந்திய அரசிற்காக)

தமிழ்நாடு ஆட்சிமொழி (சட்டம்) ஆணையம்

சென்னை

தமிழ்நாடு அரசு எழுதுபொருள் அச்சத்துறை இயக்குநரால்  
அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது

1988

விலை : ரூ. 2.50 காசுகள்



973  
19.10.89

முன்னுரை

1984 ஜூன் 20 ஆம் தேதியிலிருந்தவாறுள்ள 1887 ஆம் ஆண்டு உரிமைவழக்குகள் மதிப்பீட்டுச் சட்டத்தின் (சட்ட எண். 7/1887) இந்தப் பதிப்பு, அச்சட்டத்தின் அதிகாரமுறைத் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது 20-6-1984 ஆம் தேதியிட்ட இந்திய அரசிதழின் சிறப்பிதழ், பகுதி XV, பிரிவு 1, எண். 1, I ஆம் தொகுதியில் 6 முதல் 9 வரையிலுள்ள பக்கங்களில் வெளியிடப்பட்டது.

இந்த அதிகாரமுறைத் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, 1973 ஆம் ஆண்டு அதிகாரமுறை மொழிபெயர்ப்புகள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டத்தின் (50/1973) 2 ஆவது பிரிவின் (அ) கூறினபடி குடியரசுத் தலைவருக்குள்ள அதிகாரத்தின்படி வெளியிடப்பட்டது. அவ்வாறு வெளியிடப்பட்டதன் பேரில், இது தமிழில் அச்சட்டத்தின் அதிகாரமுறை மொழிபெயர்ப்பு ஆயிற்று.

புது தில்லி,

20-6-1984.

(ஒப்பம்)

இந்திய அரசுச் செயலர்.

## PREFACE

This edition of *The Suits Valuation Act, 1887* (7 of 1887) as on the 20th June 1984, contains the authorised translation of that Act in Tamil and the same was published in the *Gazette of India, Extraordinary, Part XV, Section 1, No. 1, Vol. I, dated 20th June 1984 on pages 6 to 9.*

The authorised translation in Tamil was published under the authority of the President under clause (a) of section 2 of the *Authorised Translations (Central Laws) Act, 1973* (50 of 1973) and on such publication, it became the authorised translation of the Act in Tamil.

New Delhi,  
20th June 1984.

(Signed)

Secretary to Government of India.

1887 ஆம் ஆண்டு உரிமை வழக்குகள் மதிப்பீட்டுச் சட்டம்

(சட்ட எண். 7/1887)

பொருளடக்கம்

பிரிவுகள்.

பக்கங்கள்.

1. தலைப்பும் அளவுகளையும்.

1

பகுதி I

நிலம் தொடர்பான உரிமை வழக்குகள்

2. பகுதி Iஇன் அளவுகளையும் தொடக்கமும்.

1

3. அதிகாரவரம்பு பற்றிய நோக்கங்களுக்காக நிலத்தின் மதிப்பைத் தீர்மானிக்கும் விதிகளைச் செய்வதற்கு மாநில அரசாங்கத்திற்குள்ள அதிகாரம்.

1

4. நிலம் தொடர்பான ஒரு சில உரிமைவழக்குகளில் பரிகாரங்களின் மதிப்பு நிலத்தின் மதிப்பிற்கு மேற்படுதல் ஆகாது.

2

5. விதிகளைச் செய்தலும் நிறைவேற்றதலும்.

2

6. 1873 ஆம் ஆண்டு சென்னை உரிமைவழக்கு நீதிமன்றங்கள் சட்டத்தின் 14 ஆம் பிரிவின் நீக்கம்.

2

பகுதி II

மற்றைய உரிமை வழக்குகள்

7. II ஆம் பகுதியின் தொடக்கம்.

2

8. ஒரு சில உரிமை வழக்குகளில் நீதிமன்றக் சட்டனத்துக்கான மதிப்பும் அதிகாரவரம்பிற்கான மதிப்பும் ஒன்றாக இருத்தல் வேண்டும்.

2

9. ஒரு சில உரிமை வழக்குகளின் மதிப்பு உயர்நீதிமன்றத்தால் தீர்மானிக்கப்படுதல்.

3

10. நீக்கப்பட்டது.

3

பகுதி III

துணையுறு வகைமுறைகள்

11. ஓர் உரிமைவழக்கு அல்லது மேல்முறையீடானது அதிகாரவரம்பு நோக்கங்களுக்காக உரியவாறு மதிப்பிடப்படவில்லை என்று மேல்முறையீடு அல்லது மேல்நீதிமன்றத்தால் மறுப்பு எழுப்பப்படுகிறவிடத்து நடைமுறை.

8

12. I ஆம் பகுதியின் அல்லது II ஆம் பகுதியின் தொடக்கத்தின் போது நடப்பிலிருக்கும் நடவடிக்கைகள்.

4



## 1887 ஆம் ஆண்டு உரிமைவழக்குகள் மதிப்பீட்டுச் சட்டம்

(சட்ட எண். 7/1887) <sup>1</sup>

[1887, பிப்ரவரி 11]

ஒரு சில உரிமைவழக்குகள் பொறுத்து நிதிமன்றங்களின் அதிகாரவரம்பைத் தீர்மானிக்கும் நோக்கத்திற்காக அவற்றை மதிப்பீடும் முறையை வகுத்துரைப்பதற்கான ஒரு சட்டம்.

ஒரு சில உரிமைவழக்குகள் பொறுத்து, நிதிமன்றங்களின் அதிகார வரம்பைத் தீர்மானிக்கும் நோக்கத்திற்காக, அவற்றை மதிப்பீடும் முறையை வகுத்துரைப்பது உகந்ததாக இருப்பதால், இதன் மூலம் பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுகிறது:—

தலைப்பும்  
அளவுகளும்.

1. இந்தச் சட்டம், 1887 ஆம் ஆண்டு உரிமைவழக்குகள் மதிப்பீட்டுச் சட்டம் என்று வழங்கப்படும்; <sup>2</sup> [மற்றும் இது 1956 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் முதல் நாளுக்கு அடுத்து முன்பு பகுதி (அ) மாநிலங்கள் அடங்கியுள்ள நிலப்பரப்புகள் நீங்கலாக, இந்தியா முழுவதையும் அளவிற்றதற்கும்.]

### பகுதி I

நிலம் தொடர்பான உரிமைவழக்குகள்.

பகுதி I இன்  
அளவுகளும்  
தொடக்கமும்.

2. இந்தப் பகுதியானது, <sup>3</sup> [மாநில அரசாங்கம்] அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகப் பணிக்கிற <sup>4</sup> வட்டாரப்பகுதிகளின் மீது அளாவி நின்றலும், அவ்வாறு பணிக்கிற தேதிகளில் அவற்றில் நடைமுறைக்கு வருதலும் வேண்டும்.

அதிகாரவரம்பு  
பற்றிய  
நோக்கங்களுக்  
காக நிலத்தின்  
மதிப்பைத்  
தீர்மானிக்கும்  
விதிகளைச்  
செய்வதற்கு  
மாநில  
அரசாங்கத்தின்  
குள்ள  
அதிகாரம்.

3. (1) மாநில அரசாங்கமானது, <sup>5</sup> [..] 1870 ஆம் ஆண்டு நிதிமன்றக் கட்டணங்கள் சட்டத்தின் 7 ஆம் பிரிவில், V ஆம் மற்றும் VI ஆம் பத்திகளில் மற்றும் X ஆம் பத்தியின் (ஈ) கூறில் குறிப்பிடப்பட்ட உரிமைவழக்குகளின் அதிகாரவரம்பு நோக்கங்களுக்காக நிலத்தின் மதிப்பைத் தீர்மானிப்பதற்கான விதிகளைச் செய்யலாம்.

1. நோக்கங்கள் மற்றும் காரணங்கள் பற்றிய விவரஉரைக்காக 1886 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசிதழின் V ஆம் பகுதி 791 ஆம் பக்கத்தைக் காண்க.

ஆய்வுக் குழுவின் (select committee) அறிக்கைக்காக 1887 ஆம் ஆண்டு மேற்படி அரசிதழில் IV ஆம் பகுதி 18 ஆம் பக்கத்தைக் காண்க; மற்றும் மன்றத்தின் (council) நடவடிக்கைகளுக்காக 1886 ஆம் ஆண்டு மேற்படி அரசிதழின் பிரிசேர்ப்பு 1131 மற்றும் 1155 ஆம் பக்கங்களையும், 1887 ஆம் ஆண்டு மேற்படி அரசிதழின் 9 ஆம் பகுதி 16 மற்றும் 21 ஆம் பக்கங்களையும் காண்க.

இந்தச் சட்டம் பஞ்சாபில் 1938 ஆம் ஆண்டு 1 ஆம் மற்றும் 1942 ஆம் ஆண்டு 13 ஆம் பஞ்சாப் சட்டங்களால், மற்றும் உ.பி.யில் 1939 ஆம் ஆண்டு 7 ஆம் உ.பி. சட்டத்தினால் மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் 1960 ஆம் ஆண்டு 4 ஆம் சட்டத்தினால் திருத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது; மற்றும் சென்னையில் 1955 ஆம் ஆண்டு 14 ஆம் சென்னைச் சட்டத்தினால், ஆந்திராவில் 1956 ஆம் ஆண்டு 7 ஆம் ஆந்திரச் சட்டத்தால், ராஜஸ்தானில் 1958 ஆம் ஆண்டு 1 ஆம் ராஜஸ்தான் சட்டத்தால் இது பெல்லாரி மாவட்டத்தின் மீது இயங்குவது 1955 ஆம் ஆண்டு மைசூர் 14 ஆம் சட்டத்தால் மற்றும் பம்பாய் பகுதி மற்றும் மைசூரின் குடகு மாவட்டத்தின் மீது இது இயங்குவது 1958 ஆம் ஆண்டு மைசூர் 16 ஆம் சட்டத்தால் நீக்கப்பட்டது.

இந்தச் சட்டம் 1958 ஆம் ஆண்டு மத்தியப் பிரதேசம் 23 ஆம் சட்டத்தினால் மத்தியப் பிரதேசம் முழுவதற்கும் நீட்டிக்கப்பட்டது.

2. 1956 ஆம் ஆண்டு சட்டங்கள் இணக்கக் (எண் 2) கட்டளையினால் சேர்க்கப்பட்டது.

3. “பகுதி (அ) மாநிலத்தின் அல்லது பகுதி (இ) மாநிலத்தின் அரசாங்கம்” என்பதற்குப் பதிலாக மேற்படிச் சட்டளையினால் அமைக்கப்பட்டது.

4. 2 ஆம் பிரிவின்படி இந்தியச் சட்டத்தின் பகுதி I பஞ்சாபிற்கு நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் 1889 ஆம் ஆண்டு மார்ச்சு முதல் நாளன்று அதில் நடைமுறைக்கு வருவதாகவும் விளம்பரப்பட்டிருப்பதை 1889 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசிதழின் பகுதி I, 107 ஆம் பக்கத்தைக் காண்க.

5. இந்தச் சட்டம் 1950 ஆம் ஆண்டு 30 ஆம் சட்டத்தைத் திருத்துகிற 1956 ஆம் ஆண்டு 68 ஆம் சட்டத்தினால் மணிப்பூருக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது (1—3—1957 முதல் நடைமுறைக்கு வருமாறு). “மன்றத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டு” என்ற சொற்கள் 1917 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்கம் (இந்தியச் சட்டங்கள் இணக்கம்) கட்டளையினால் விட்டுவிடப்பட்டன.

இந்தச் சட்டம் 1968 ஆம் ஆண்டு 26 ஆம் சட்டத்தின் 3 ஆம் பிரிவினாலும் இணைப்பும் சட்டியினாலும் இணையத்து மண்டலமான பாண்டிச்சேரிக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது.

(2) அவ்விதிகள் வட்டாரப் பகுதி முழுவதிலுமுள்ள அல்லது அதன் பகுதி எதிலுமுள்ள நிலத்தின் வகை எதன் மதிப்பையும் அல்லது நிலத்திலுள்ள உரித்தம் எதன் மதிப்பையும் தீர்மானிக்கலாம்; மற்றும் அதே வட்டாரப் பகுதிக்குள் வெவ்வேறு இடங்களுக்கு வெவ்வேறு மதிப்புகளை வகுத்துரைக்கலாம்.

4. 1870 ஆம் ஆண்டு நீதிமன்றக் கட்டணங்கள் சட்டத்தின் 7 ஆம் நிலம் தொடர் பிரிவின் (IV) ஆம் பத்தியில் அல்லது II ஆம் இணைப்புப்பட்டியலின் பான ஒரு நில (17)ஆம் உட்பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்ட ஓர் உரிமைவழக்கானது, முன் சென்ற உரிமை வழக்குகளில் கடைசிப் பிரிவின்படியான விதிகளால் எந்த நிலம் அல்லது நிலத்திலுள்ள பரிசாரங்களின் உரித்தத்தின் மதிப்பு தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அந்த நிலம் அல்லது மதிப்பு அந்த நிலத்திலுள்ள உரித்தம் பற்றியதாக இருக்கிறவிடத்து, அந்த நிலத்தின் உரிமைவழக்கில் கோரப்பட்டுள்ள பரிசாரம் அதிகாரவரம்பின் நோக்கங் மதிப்பிற்கு கணக்காக மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிற தொகையானது, அந்த விதிகளினால் மேற்படுதல் ஆகாது.

5. (1) மாநில அரசாங்கமானது, 3 ஆம் பிரிவின்படி விதிகளைச் விதிகளைச் செய்வதற்கு முன்பு, அவை தொடர்பாக உயர்நீதிமன்றத்தைக் கலந்தா செய்வதற்கு முன்பு, அவை தொடர்பாக உயர்நீதிமன்றத்தைக் கலந்தா நிறைவேற்று தலும்.

(2). அந்தப் பிரிவின்படியான ஒரு விதியானது, அந்த விதி அதிகார முறை அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுவிட்டிருப்பதற்குப் பின்பு ஒரு மாதம் முடிவடையும் வரையில் செயலுக்கு வருதலாகாது.

3/1873

6. 1873 ஆம் ஆண்டு சென்னை உரிமைவழக்கு நீதிமன்றங்கள் 1873 ஆம் சட்டம் அளாவியிருக்கிற புனித ஜார்ஜ் கோட்டை மன்றத்தவர் ஆளுநரின் ஆண்டு நிர்வாகத்தின் கீழுள்ள நிலப்பரப்புகளின் பகுதி எதிலும் 3 ஆம் பிரிவின்படி உரிமைவழக்கு யான விதிகள் எந்தத் தேதியில் செயலுக்கு வருகின்றனவோ அந்தத் தேதியன்றும் அது முதற்கொண்டும் அந்தச் சட்டத்தின் 14ஆம் பிரிவு நிலப் பரப்புகளின் அந்தப் பகுதியைப் பொறுத்து நீக்கப்படுதல் வேண்டும். 14 ஆம் பிரிவின் நீக்கம்.

## பகுதி II

### மற்றைய உரிமைவழக்குகள்

7. இந்தப் பகுதி, 1[\*\*] 1887 ஆம் ஆண்டு ஜூலை முதல் நாளன்று II ஆம் பகுதி நடைமுறைக்கு வரும். யின்தொடக்கம்.

8. 1870 ஆம் ஆண்டு நீதிமன்றக் கட்டணங்கள் சட்டத்தின் 7 ஆம் பிரிவில் V, VI மற்றும் IX ஆம் பத்திகளில், மற்றும் X ஆம் பத்தியின் (F) ஒருசில உரிமை கூறில் குறிப்பிடப்பட்டவையல்லாத வேறு உரிமைவழக்குகளில், 1870 ஆம் நீதிமன்றக் ஆண்டு நீதிமன்றக் கட்டணங்கள் சட்டத்தின்படி பெறுமானத்துக்குக் கட்டணத்துக் தக்கவாறு (ad valorem) நீதிமன்றக் கட்டணங்கள் செலுத்தத் தக்கவையாக இருக்குமிடத்து, நீதிமன்றக் கட்டணங்களைக் கணக்கிடு கான மதிப்பும் வதற்காகத் தீர்மானிக்கத்தக்கதாயுள்ள மதிப்பும், அதிகாரவரம்பின் வரம்பிற்கான மதிப்பும் நோக்கங்களுக்கான மதிப்பும் ஒன்றாக இருத்தல் வேண்டும். ஒன்றாக இருத்தல் வேண்டும்.

1. "பகுதி II மாநிலங்கள் நீங்கலாக இந்தியா முழுவதையும் அளவிடிற்கும்; மற்றும்"

என்ற சொற்கள் 1956 ஆம் ஆண்டு சட்டங்கள் இணக்கக் (எண் 2) கட்டளையால் விடப்பட்டன.



9. 1870 ஆம் ஆண்டு நீதிமன்றக் கட்டணங்கள் சட்டத்தின் 7 ஆம் ஒரு சில உரிமை பிரிவில், V மற்றும் VI ஆம் பத்திகளில், மற்றும் X ஆம் பத்தியின் (ஈ) வழக்குகளின் கூறில் குறிப்பிடப்பட்ட உரிமைவழக்குகள் அல்லாத வேறு எந்த வகை மதிப்பு உயர் நீதிமன்றத்தால் யானவையுமான உரிமைவழக்குகளின் நுதல்பொருள் உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்மானிக்கப் படுதல். கருத்தில் மனத்தெளிவு கொள்ளும் வகையில் மதிப்பிடுவதற்கு இடம் கொடுக்காததாயிருக்கும்போது, உயர்நீதிமன்றமானது மாநில அரசாங்கத்தின் முன் ஒப்பிடுப்புடன், 1870 ஆம் ஆண்டு நீதிமன்றக் கட்டணங்கள் சட்டத்தின் நோக்கங்களையும், இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களையும் அப்போதைக்கு நடைமுறையிலுள்ள வேறு எந்தச் செய் சட்டத்தின் நோக்கங்களையும் பொறுத்தமட்டில், அந்த வகையான உரிமைவழக்குகள், அவற்றின் நுதல்பொருள் அந்த உயர்நீதிமன்றம் இதன் பொருட்டு குறித்துரைப்பது பொருத்தமெனக் கருதும் மதிப்புடையதாக இருந்தாற் போன்றே பாவிக்கப்படுதல் வேண்டும் என்று பணிக்கலாம்.

18/1884 10. [1884ஆம் ஆண்டு பஞ்சாப் நீதிமன்றங்கள் சட்டத்தின் 32 ஆம் பிரிவின் நீக்கம்.] 1891ஆம் ஆண்டு நீக்கம் செய்கிற மற்றும் திருத்தம் செய்கிற சட்டத்தின் 2 ஆம் பிரிவினாலும் I ஆம் இணைப்புப்பட்டியலின் 12/1891 I ஆம் பகுதியாலும் நீக்கப்பட்டது.

**துணையுறு வகைமுறைகள்**

24/1882

11. (1) உரிமைவழக்கு விசாரணை முறைத் தொகுப்புச் சட்டத் தின் 578 ஆம் பிரிவில் என்ன இருந்தபோதிலும், ஓர் உரிமைவழக்கு ஓர் உரிமை வழக்கு அல்லது மேல்முறையீடானது, மிகை மதிப்பீடு அல்லது குறை மதிப்பீடு மேல்முறையீடு காரணமாக, அந்த உரிமைவழக்கு அல்லது மேல்முறையீட்டினைப் டானது அதி பொறுத்து அதிகாரவரம்பினைக் கொண்டிராத முதற் கேள்வி நீதிமன்றம் கார வரம்பு அல்லது கீழ்நிலை நீதிமன்றம் ஒன்று அதனைப் பொறுத்து அதிகார நோக்கங்களுக் காக உரியவாறு வரம்பினைச் செலுத்தியிருக்கிறது என்கிற மறுப்பு ஒன்று, மேல்முறை மதிப்பிடப்பட யீட்டு நீதிமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல் ஆகாது,— வில்லை என்ற மேல் முறையீடு

(அ) முதற்கேள்வி : நீதிமன்றத்தில் எந்தக் கேட்கையில் அல்லது எழுவினாக்கள் முதன் முதலில் வணையப்பட்டு பதிவு மேலாய்வின்போது மறுப்பு செய்யப்பட்டனவோ அந்தக் கேட்கையிலோ அதற்கு எழுப்பப்படுமுன்போ அல்லது சிற்றிலை மேல்முறையீட்டு நீதி கிறைவிடத்து மன்றத்தில், அந்த நீதிமன்றத்திற்குச் செய்து நடைமுறைகொள்ளப்பட்ட மேல்முறையீட்டு விரகக் குறிப்பிலோ அந்த மறுப்பு எழுப்பப்பட்டிருந்தாலன்றி, அல்லது

(ஆ) அந்த மேல்முறையீட்டு நீதி மன்றமானது அதனால் எழுத்தில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய காரணங்களுக்காக, அந்த உரிமை வழக்கு அல்லது மேல்முறையீடு மிகை மதிப்பீடு அல்லது குறை மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றும், அதனுடைய மிகை மதிப்பீடு அல்லது குறை மதிப்பீடு அந்த உரிமைவழக்கை அல்லது மேல்முறையீட்டை அதனுடைய தகுதி அடிப்படையில் முடிவு செய்வதை ஊறுபடுத்தும் வகையில் பாதித்திருக்கிறது என்றும் மனத் தெளிவடைந்தாலன்றி,

(2). (1)ஆம் உட்பிரிவின் (அ) கூறில் குறிப்பிடப்பட்ட முறையில் அந்த மறுப்பு எழுப்பப்பட்டிருந்து, ஆனால், மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமானது அந்த உட்பிரிவின் (ஆ) கூறில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இரண்டு பொருள்கள் பொறுத்தும் மனத்தெளிவடையாதிருந்து அதற்குச் செய்து கொள்ளப்பட்ட மேல்முறையீட்டிலுள்ள மற்றைய அடிப்படைக் காரணங்களைத் தீர்மானிப்பதற்குத் தேவையான ஆதாரப் பொருள்கள் (Materials) அதன் முன்பு இருக்குமானால், அது, முதற்கேள்வி நீதிமன்றத்தில் அல்லது கீழ்திவை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் அதிகாரவரம்புக் குறைபாடு எதுவும் இருந்திருக்கவில்லை என்றாற்போன்றே அந்த மேல் முறையீட்டை முடிவு செய்தல் வேண்டும்.

2. 1908 ஆம் ஆண்டு உரிமைவழக்கு விசாரணை முறைத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் (சட்டம் 3) 1908/199 ஆம் பிரிவை இப்போது காண்க.



(3) அந்த மறுப்பானது அந்த முறையில் எழுப்பப்பட்டிருந்தும் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம், அந்த இரண்டு பொருள்கள் பொறுத்தும் மனத்தெளிவடைந்திருந்தும், அதன்முன் அந்த ஆதாரப் பொருள்கள் இல்லாது இருக்குமானால், அது மேல்முறையீடுகளைக் கேட்பது தொடர்பாக அந்த நீதிமன்றத்தின் மீது இயங்கத்தக்க விதிகளின்படி அந்த மேல்முறையீட்டை நடத்த முற்படுதல் வேண்டும்; ஆனால், அது உரிமைவழக்கினை அல்லது மேல்முறையீட்டினை மறித்தனுப்பினால் அல்லது எழுவினாக்களை வளைந்து, விசாரணைக்காகச் சாட்டியனுப்பினால் அல்லது கூடுதல் சான்று எடுக்கப்படவேண்டுமென வேண்டுமெனத் தினால், அது, அந்த உரிமைவழக்கினை அல்லது மேல்முறையீட்டினை ஏற்றுக்கொள்வதற்குத் தகுதி வாய்ந்ததொரு நீதிமன்றத்திற்குத் தனது கட்டளையை அனுப்புதல் வேண்டும்.

(4) மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் தொடர்பாக உள்ள இந்தப் பிரிவின் வகைமுறைகள், அவற்றை எந்த அளவு இயங்கத்தக்கனவாகச் செய்ய முடியுமோ அந்த அளவு, உரிமை வழக்கு விசாரணை முறைத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் 622 ஆம் பிரிவின்படி அல்லது, அப்போதைக்கு நடைமுறையிலுள்ள வேறு செய்சட்டத்தின்படி மேலாய்வு அதிகாரவரம்பைச் செலுத்துகிற ஒரு நீதிமன்றத்தின்மீது இயங்குதல் வேண்டும்.

(5) இந்தப் பிரிவு, 1887 ஆம் ஆண்டு சூலை முதல் நாளன்று 2[\*\*\*] நடைமுறைக்கு வரும்.

12. I ஆம் பகுதியில் அல்லது II ஆம் பகுதியிலுள்ள எதுவும் —

(அ) உரிமைவழக்கை மதிப்பீடு செய்வதன்மீது இயங்கத் தக்க I ஆம் பகுதியின்படியான விதிகள் செயற்படுவதற்கு முன்பு, அல்லது நிலவரத்திற்கேற்ப, II ஆம் பகுதியின்படியான விதிகள் செயலுக்கு வருவதற்கு முன்பு தொடுக்கப்பட்ட உரிமைவழக்கு எதன் தொடர்பாகவுமோ, அல்லது

I ஆம் பகுதியின் அல்லது II ஆம் பகுதியின் தொடக்கத்தின் போது நடப்பி லிருக்கும் நடவடிக்கைகள்

(ஆ) அத்தகைய உரிமைவழக்கு எதிலிருந்தும் எழுகிற மேல்முறையீடு எதன் தொடர்பாகவுமோ

நீதிமன்றம் எதனுடைய அதிகாரவரம்பையும் பாதிப்பதாகப் பொருள் கொள்ளப்படுதல் ஆகாது.

1. 1908 ஆம் ஆண்டு உரிமை வழக்கு விசாரணை முறைத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் (சட்டம் 5/1908) 115 ஆம் பிரிவை இப்போது காண்க.

2. “பகுதி(இ) மாநிலங்கள் நீங்கலாக இந்தியா முழுவதும் அளாவும், மற்றும் ” என்னும் சொற்கள் 1956 ஆம் ஆண்டு சட்டங்கள் இணக்கக் (எண். 2) கட்டளையினால் விட்டுவிடப் பட்டன.